

כל שעה פרק שני פסחים

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ה:] כמויות
לדל. ד"ק עא: זח: [קה:]
סבוכות לב. לג. (ב) ע"ז
עג: (ג) [לעיל כח:],
(ד) [לעיל כח:] (ה) [וע"ע
תוס' קדושין ט: ד"ה
המקדש וכו'], (ו) [וע"ת תוס'
ד"ק ג: ד"ה לעין כלים],
(ז) [ז"ל בפ"ב,] (ח) [ע"י
לקמן זה. תד"ה צפרטיה],

הגהות הב"ח

(א) תום ד"ה אין פודין
יכו' ולמירון קמא קשה.
ג"צ עין צמוס פ' האיש
מקדש דף נ ד"ה המקדש
צעלה:

מוסף תוספות

א. בשל עובדי כוכבים.
ב. וקשיא דר' יהודה אדר' הוה.
ג. או לצורך הנאה.
ד. שהוא מגונה יותר.
ה. שאלו.

רבינו חננאל (המשך)

זכרונות בן בנימין בן של
 בנימין אפריל במשה,
 ר' לטעמיה דאמר כל
 איסורין שבתורה בנימין
 במשה, וגורד שלא בנימין
 אסור בנימין. כל בנימין,
 כלומר, אחר הפסח, בנימין
 בנימין, כל כר כר'
 יהודה. לא בנימין לאחר
 הפסח מותר דלא גזר.
 שמואל אסור חזק בפסח
 [במבין] אסור בנימין,
 איסורין שבתורה בנימין
 במשה, לא בנימין, שני,
 לא גזר שלא בנימין אסור
 בנימין. בנימין בנימין בנימין
 בן של בנימין מותר ר' בנימין
 שמעון. ר' יוחנן אמר
 פסח בן בנימין בן בנימין
 בנימין אסור בנימין
 בנימין, ר' יוחנן לטעמיה
 דאמר כל איסורין שבתורה
 בנימין בן של בנימין
 אסור בנות טעם. לאחר
 הפסח בן בנימין בן של
 בנימין מותר ר' שמעון.

לחם שמעאל. דרב יוסף: דכולי עלמא אין פרוין. ואליצא דר' שמעון הוא דפליגי דשרי ליה לאחר פסח אף לאכילת ישראל ובהא פליגי מאן דאמר מעל סבר אף על גב דהשמת לא חזי הואיל ולקמיה גורס לממון הוא כממון דמי: הכי גרסינן רב אחא בר

יעקב אמר דכולי עלמא כממון דמי: ומאן דאמר לא מעל כרבי יודע. דלמרת אף לאחר הפסח אסור בהנאה וכל שכן בפסח עצמו הלכך לאו ממון איכא דלישראל לא חזי ולא גורס לממון איכא שאם יפדה לא יהנה ממנו ולנכרי לא מוזדין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים: ומ"ד מעל כר"ש. דלמרת ר' ר' הוא לאחר הפסח אף (לאדם) [לישראל] והו"ל גורס לממון: משאור דר"א. ושל הקדש אף בפסח מותר והכא אמר לרבי יהודה לא מעל: הכי גרסינן רב אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר הגורס לממון לאו כממון דמי. כלומר דכולי עלמא נכרי לא מוזדינן ליה בפסח ומשום דלאחר הפסח דחזי לישראל לא מחייבי ליה דדבר הגורס לממון לאו כממון דמי והכא טעמא דמעילה

מִשּׁוּם דִּסְכָּר לֵה כִרְכִי יוֹסִי הַגִּלְגִּיל
לְאִמֶּר אִף תוֹךְ זְמַנּוֹ מוֹתֵר בְּהִנָּה
הַלֵּכַךְ חֲזִי לִמְפָּרְקִיה וְלִהְסִיקוּ תַחַת
תַּבְשִׁילוֹ וּמִמָּן לְאִמֶּר לֹא מַעַל כִּרְכָּנָן
לְאִמֶּר חֲמָץ בִּפְסָה אֶסְקִין בְּהִנָּה
וְחִי מִשּׁוּם דְּמַלִּי לְהִסְרִי לֵאחֶר זֶמַן
כִּרְכָּשׁ הַשְׁתַּח מִיֵּהָ לֹא מִמּוֹן הוּא:
חֲמָץ בּוֹמֵנו וְכו'. מִפְּרָשׁ כּוֹלִיה
לְקַמִּיָּה: אִי יוֹמָא בְּנוֹתָן טַעַם שְׁלֹא
בּוֹמֵנו שְׁלֹא בְּמִינו מוֹסֵר. בְּתַמִּיָּה. הֵא
יְהִיב טַעַמָא וּרְב מִדְּקִאֲמֵר שְׁלֹא בּוֹמֵנו
בְּמִינו אֲסוֹר גִּלִּי דַעֲמִיָּה דְכִר' יְהוּדָה
סְבִירָא לֵיה לְאִמֶּר אִף לֵאחֶר תַּפְסָה
אֲסוֹר: שְׁלֹא בְּמִינו. נִמִּי בּוֹמֵנו אֲסוֹר.
וְאִעֲ"ג דְּלִית לִיה לִרְב כֻּכַל אִסּוּרִין
שְׁלֹא בְּמִינו בְּנוֹתָן טַעַם רַב גּוֹר בְּחֲמָץ
בּוֹמֵנו הוֹאִיל וּבִכְרַת הוּא שְׁלֹא בְּמִינו
אֲטוּ מִינו וְאִעֲ"ג דְּבַחֲלֵל וְדֵם לֹא גּוֹר
שְׁלֹא בְּמִינו אֲטוּ מִינו הֵסֵם הוּא דְּבִדְלִי
מִיֵּיָּה אֲבָל חֲמָץ לֹא בִדְלִי מִיֵּיָּה
הוֹאִיל וְאוֹכֹלֵל כֻּל יִמּוֹת הַשָּׁנָה:
שְׁלֹא בּוֹמֵנו בְּמִינו אֲסוֹר כִּרְכִי
יְהוּדָה. לְאִמֶּר לֵאחֶר תַּפְסָה דְּאוֹרִיִּיתָא
הַלֵּכַךְ אִף תַּעֲרוּבַת אֲסוֹר: שְׁלֹא
בְּמִינו מוֹסֵר דְּשְׁלֹא בּוֹמֵנו. דְּלִינו
בִּכְרַת שְׁלֹא בְּמִינו אֲטוּ מִינו לֹא
גּוֹר כִּי הִיבִי לֹא גּוֹר בְּבִשָּׁר בַּחֲלָב
וּבִשָּׂאֵר אִסּוּרִין: וְשִׁמּוֹאֵל אִמֶּר כּו'.
בְּמַשְׁהוּ עַסְקִין שְׁלֹא בְּמִינו מוֹתֵר
כִּשְׂאֵר אִסּוּרִין דִּלָּא גּוֹר שִׁמּוֹאֵל בְּחֲמָץ
שְׁלֹא בְּמִינו אֲטוּ מִינו: כִּרְכִי
שִׁמְעוֹן. לְאִחֶר זְמַנּוֹ שְׂרִי וְאִפִּי בְּנוֹתָן

טעם נמי שרי ולקמן [ג.] פריך ווא אסר ליה ר' שמעון משום קנסא:
אמר
סוס דלא יראה ^ה ניתק לעשה ולכך אינו עובר כשמבצעו לבסוף:
אמר

לפדותו ומותר בהנאה ויש לומר דכיון דכמו שהוא עשוי לא
שוי מידי לא שייכא ביה מעילה והיינו נמי טעמא דכל חסורי
ההנאה אינן מקדשין בהן האשה אע"ג דכל הגשרפין אפרין מותר
והאפילו אי דבר הגורם לממון כממון דמי ומעל לא דמי דהתם חזי
להאחר הפסח שהוא כמו צעין ועוד יש
לומר דלא דלזין מקדשין בחסורי
ההנאה היינו היכא דלית ביה שום
פרוטתא לכשיהא אפר ולתירצן קמא
קשה (א) הא חזי צעיניה שלא כדרך
ההנאה (ב) הדר ביה רב אחא.
תיממה דצפרק קמא דחולין (דף ד':)
אמר סבורה הא מני ר' יהודה דהא
חמטן של עובדי צעירה לאחר הפסח
מותר מיד מפני שמחליפין* והא
מסקינן לר' יהודה אפילו חמץ של
נכרי אסור אחר הפסח ויש לומר
דהתם סבורה כס"ד דהכא לרב אחא
מעיקרא ורצינו תם מפרש לאו
דיווקא מיד דהא לרי"ף שיהא צעור
להחליף והוא הדין שיהא חמץ זה
לאו לעשות אחר הפסח:

רב אשי אמר דבולאי ע'למא.
וקסה לר"י הכי גרסינן אי
ג'רסינן דכולי עלמא פודין אס
כן לרבנן אמאי לא מעל אף על
גב דלישראל אסור בהנאה מכל
מקום ומכרנו לנכרי ההקדש עצמו
וואי גריס אין פודין אפילו לרבי יוסי
ההללי אמאי מעל ויש לומר דגרסי'
אין פודין ואף על גב דאין פודין
להאכלי לכלבים מכל מקום שרי
להסיק תחת תבשילי^א ודכפרשית
דהכא דקדושת דמים אין פודין
מדרבנן ולא גזרו רבנן אלא שלא
להאכלי לכלבים^ב אבל היכא דאין
פודין מדאורייתא דהיינו היכא דאיכא
דקדושת הגוף אין פודין אפי' לרבי
דהא גניא^ג (בב"ק) דבטורות (דף טו.)
אס מתו יקברו וקאמר התם ממאי
דהאי אס מתו יקברו משום דבעי
העמדה והערכה לילמא משום דאין
פודין הקדשים להאכלי לכלבים
והשתא אי טעמא משום דאין פודין
אמאי יקברו והא ראו להסיק תחת
תבשילי אלא ודאי מדאורייתא אין
פודין חילוק ר' לעיל (דף כג.) דרשינן
ואי אמת משליך לכלב כל איסורין
שבטורה ואסרי אפילו להסקה אלמא
מדאורייתא אין לחלק בהנאה ואס
תאמר לרבנן אמאי לא מעל הלא
הקדש יכול למכור לנכרי על מנת
שיסיקנו לפניו ויש לומר דגורין
שמה יאכלנו הנכרי וכהאי גוונא אמר
במסכת ע"ז (דף טו.) ואי מוכרין
בהמה לנכרי על מנת לשחטה וכו'
ומכאן מוכיח ר"י שהמשהה חמץ

בפסוק ודעתו לבערו אינו עוזר באותה שהייה דאי אחרת עוזר
אכתי אמאי מעל לרבי יוסי הא מיד כשיפדה אותו הוא שלו
ומודה רבי יוסי דשלקר אי אתה רואה אלא ודאי לא עבר וטעמא

כז א מיי פ"ז מהלכות
 חובל ה' ז טוש"ע
 ח"מ ס' שפ סעיף א:
כח ב מיי פט"ו מהל'
 מאכלות אסורות
 הלכה ו סמג לאוין קמא
 טוש"ע י"ד סימן נח סעיף
 א:

רבינו חננאל

[illegible]